



MATERIAL DE REVISÃO · FOCO NA MISSÃO

DIA 5 · RESUMO

07 DE AGOSTO DE 2026

NESSE MATERIAL VOCÊ ENCONTRA

-  **Letra da lei** — trechos literais destacados dos dispositivos mais cobrados
-  **Pontos-chave** — o que realmente cai em prova, resumido em tópicos
-  **Pegadinhas** — armadilhas clássicas de banca nesses assuntos
-  **Mapas mentais** — visualização rápida para revisão de véspera

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL — ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO



1 Crimes em Espécie

HOMICÍDIO · FURTO · ROUBO

FURTO × ROUBO

	FURTO (ART. 155)	ROUBO (ART. 157)
Meio	subtração sem violência ou grave ameaça	violência, grave ameaça ou impossibilidade de resistência

ART. 155, §4º — FURTO QUALIFICADO

Destruição ou rompimento de obstáculo; abuso de confiança; emprego de chave falsa; concurso de duas ou mais pessoas — entre outras hipóteses.

ART. 121, §2º — HOMICÍDIO QUALIFICADO

Paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe; motivo fútil; meio cruel; traição, emboscada ou dissimulação — entre outras qualificadoras.

2 Legislação Penal Especial

HEDIONDOS · DROGAS · ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA · ABUSO DE AUTORIDADE

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

Lei 8.072/1990rol de crimes hediondos é **taxativo** — não admite ampliação pelo juiz**Lei 11.343/2006**

art. 33 (tráfico, prisão) × art. 28 (consumo pessoal, sem prisão)

Lei 12.850/2013

organização criminosa: 4+ pessoas, estrutura, pena máx. >4 anos ou transnacional

Lei 13.869/2019

abuso de autoridade exige finalidade específica: prejudicar, beneficiar ou capricho

⚠ PEGADINHA DE PROVA

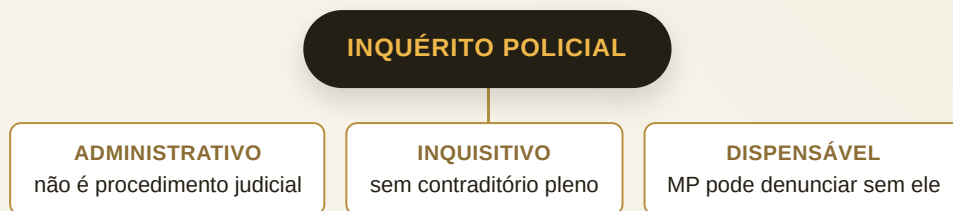
Na Lei de Abuso de Autoridade, a **mera divergência na interpretação de lei** não configura o crime (§2º do art. 1º) — é preciso a finalidade específica de prejudicar, beneficiar ou mero capricho.



3 Inquérito Policial e Provas

NATUREZA DO INQUÉRITO · INDICIAMENTO · PROVAS ILÍCITAS

NATUREZA JURÍDICA DO INQUÉRITO POLICIAL



INDICIAMENTO

🔑 PONTO-CHAVE

Ato **exclusivo da autoridade policial** (delegado) — fundamentado em elementos que apontem o investigado como **provável autor** do fato.

PROVAS ILÍCITAS — ART. 5º, LVI, CF

LETRA DA LEI

"São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos."

⚠️ NÃO CONFUNDA

Teoria dos frutos da árvore envenenada: a prova **derivada** de uma prova ilícita também é inadmissível — ainda que, isoladamente, pareça lícita.



4 Ética × Moral e o Decreto 33.094/2023-RN

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL

DEFINIÇÃO

Moral	valores e costumes de uma sociedade em determinado momento histórico
Ética	reflexão filosófica sobre os fundamentos e a validade desses valores morais

ART. 1º DO DECRETO — QUEM É SERVIDOR PÚBLICO, PARA FINS DO CÓDIGO

Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função no Poder Executivo estadual.

CONFLITO DE INTERESSES

- Disseminar ou **usar informação privilegiada** obtida em razão do cargo, em benefício próprio ou de terceiro
- **Prestar serviço**, ainda que eventual, a empresa fiscalizada ou regulada pelo próprio órgão do servidor
- **Aceitar custeio de despesas** por particulares que possa influenciar decisões administrativas

APURAÇÃO E FUNDAMENTO NORMATIVO

🔑 PONTO-CHAVE

Apurada pelas **Comissões de Ética Setoriais**, de ofício ou por denúncia — pode resultar em **advertência ou censura ética**, sem prejuízo de sanções em outras instâncias.

⚠️ CONEXÃO QUE A BANCA ADORA

O próprio Decreto se fundamenta nos **arts. 129 e 130 da LC 122/1994** — exatamente os artigos dos **deveres e proibições** do servidor que você já estudou no regime disciplinar.



5 Lei Estadual nº 11.902/2024-RN

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL, SEXUAL E OUTRAS FORMAS DE VIOLÊNCIA

ASSÉDIO MORAL (ART. 2º, I)

LETRA DA LEI

Conduta omissiva ou comissiva, abusiva, ainda que velada, que possa ocasionar dano à personalidade, dignidade, integridade física, psíquica ou à carreira.

ASSÉDIO SEXUAL (ART. 2º, II)

LETRA DA LEI

Constranger alguém com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, ainda que de maneira velada, prevalecendo-se de condição de superioridade.

CONSECORN — CONSELHO ESTADUAL DE CORREIÇÃO (ART. 9º)

CONSECORN

NORMATIVA

CONSULTIVA

RECURSAL

DELIBERATIVA

⚠ NÃO CONFUNDA

O CONSECORN é vinculado à **Controladoria-Geral do Estado** — sua natureza é **colegiada**, e não jurisdicional. Ele não julga ação penal.

APURAÇÃO DO ASSÉDIO

🔑 PONTO-CHAVE

Apuração **imediata** — por provocação da vítima **ou de ofício** pela autoridade que tomar conhecimento — mediante sindicância, processo administrativo ou instrumento congênere. **Não** precisa esperar decisão penal.